



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1146 DEL 19/12/2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO EXTRA
CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA POZZO NUMERO 2
IMPIANTO DI DRENAGGIO PLESSO RAGGIO DI SOLE**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA POZZO NUMERO 2 IMPIANTO DI DRENAGGIO PLESSO RAGGIO DI SOLE

II DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano;
- Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 28/10/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e nuovo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024";

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Visti:

- il contratto di Servizio per la gestione del Servizio Tecnologico Manutentivo firmato in data 3.03.2006 tra il Comune di Monterotondo e l'A.P.M., il cui schema è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 09.02.2006;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27.11.2008, che ha modificato il contratto di Servizio per la gestione del Servizio Tecnico Manutentivo, elevando il corrispettivo annuo ad euro 351.770,00, IVA inclusa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.09.2010, che ha elevato il corrispettivo annuo ad euro 541.246,57 IVA inclusa;
- la determinazione del responsabile del servizio n. 2854 del 27.12.2010 con la quale è stato approvato lo schema del contratto di Servizio per la gestione del Servizio Tecnologico Manutentivo, firmato in data 29.12.2010 tra il Comune di Monterotondo e l'A.P.M.;
- la nota prot.n.4528 del 16.12.2021 e la successiva nota prot.301 del 04.01.2022, con le quali l'Azienda Pluriservizi ha comunicato l'impossibilità, con effetto immediato, ad eseguire il servizio di reperibilità e qualsivoglia intervento di manutenzione stradale;

Ritenuto necessario garantire un intervento extra contratto per la sostituzione dell'elettropompa pozzo numero 2 impianto di drenaggio plesso "Raggio di Sole" sito in via di Monte Pelmo;

Dato atto che la soc. A.P.M. ha inviato un preventivo di spesa per la sostituzione dell'elettropompa e componenti guasti per un importo di € 2.651,67 compresa IVA;

Preso atto che l'affidamento del Servizio Manutentivo all'A.P.M., Azienda Pluriservizi Monterotondo è escluso dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto trattasi di "Affidamento diretto a Società in house";

Visto il DURC prot. INAIL_47523192, richiesto in data 25/11/2025, risulta che la validità è dal 22/09/2025 fino al 20/01/2026 per la L'Azienda Pluriservizi Monterotondo "Risulta Regolare" nei confronti di INPS e INAIL;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.lgs.n.33 del 14.03.2013;

Visto l'art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, pubblicata sulla G.U. n.300 del 29/12/2014, S.O. n.99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art.17-ter "Operazione effettuate nei confronti di Enti pubblici";

Visti:

- l'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **Di assumere** un impegno spesa di € 2.173,50 escluso IVA a favore dell'A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo, sostituzione dell'elettropompa pozzo numero 2 impianto di drenaggio plesso Raggio di Sole;
2. **Di impegnare** la spesa di € 2651,67 compresa IVA sul Cap. 747000 del bilancio in corso, "*MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI.*" - Codice SIOPE 2.02.01.09.001, per sostituzione dell'elettropompa pozzo numero 2 impianto di drenaggio plesso Raggio di Sole;
3. **Di dare atto** che l'affidamento del Servizio Manutentivo all'A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo è escluso dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto trattasi di "Affidamento diretto a Società in house";
4. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:
 - all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37c. 2 del D. Lgs 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 c. 1 del D. Lgs 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
6. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1404 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 17/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1404**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA POZZO NUMERO 2 IMPIANTO DI DRENAGGIO PLESSO RAGGIO DI SOLE**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025